

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Vellio Finance GmbH; Nexora Frontbank AG; Tettenborn Insolvenzverwaltung

Anlage K12 - E-Mail-Verkehr zur Finanzierung und zur späteren Anspruchserhebung

1 E-Mail vom 5. März 2024 - Rückzahlung und Fertigungsplanung

Von: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>

An: Nora Wendt <servicing@vellio.example>

Cc: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>

Datum: 05.03.2024, 08:42:00 +01:00

Betreff: NF-WP-221014-01 - Apriltermin und unsere Fertigungsplanung

Guten Morgen Frau Wendt, der Termin für die Endtilgung rückt näher und ich möchte die Abstimmung nicht erst in der Zahlungswoche beginnen. Bei unseren Ventilblöcken und Messgehäusen liegen Materialeinsatz, Fertigung und Kundenabnahme zeitlich auseinander. Einzelne Abrufe werden derzeit noch präzisiert. Das erschwert die Abstimmung zwischen Werkstatt und Buchhaltung, auch wenn die Aufträge weiter bearbeitet werden. Ich brauche deshalb eine klare Auskunft, wer eine mögliche Änderung des Rückzahlungstermins überhaupt verbindlich besprechen könnte.

Frau Kröger führt weiterhin die ursprüngliche Darlehenskennung. In unseren älteren Unterlagen steht Nexora als auszahlende Bank; die laufenden Zahlungsfragen bearbeiten wir mit Ihnen. Ich hatte die Aufgabenteilung im Alltag als Bankfinanzierung mit Betreuung durch Vellio eingeordnet. Falls für eine zeitliche Anpassung ausschließlich Ihre Gesellschaft entscheiden kann, sagen Sie mir das bitte ausdrücklich. Ich möchte vermeiden, dass derselbe Vorgang zwischen Wien und Graz weitergereicht wird, während wir die Fertigung planen.

Bitte schicken Sie uns außerdem den für April maßgeblichen Zahlungsplan mit getrenntem Ausweis von Kapital und letzter Zinsrate. Ich bitte zunächst um ein Gespräch über Möglichkeiten und Zuständigkeiten, nicht um eine stillschweigende Änderung des Vertrags. Solange nichts anderes vereinbart ist, richten wir unsere Planung am bestehenden Termin aus. Ob eine Verlängerung wirtschaftlich sinnvoll wäre, müssten wir anschließend anhand der tatsächlichen Lieferabläufe bewerten. Eine Entscheidung hierzu habe ich noch nicht getroffen.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Martin Grothe

Geschäftsführer, Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

2 E-Mail vom 11. März 2024 - Zuständigkeit und Unterlagenbedarf

Von: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
An: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>
Cc: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>
Datum: 11.03.2024, 15:18:00 +01:00
Betreff: NF-WP-221014-01 - Ihre Anfrage zum Apriltermin

Guten Tag Herr Grothe, die laufende Vertragsbearbeitung liegt bei Vellio. Eine Änderung des Rückzahlungstermins müsste mit unserer Gesellschaft vereinbart werden; ich kann Ihnen heute weder eine Verlängerung noch eine anschließende Finanzierung zusagen. Die ursprüngliche Darlehenskennung bleibt zur Wiedererkennung bestehen. Sie bedeutet nicht, dass eine Entscheidung über den Termin weiterhin durch die auszahlende Bank getroffen wird. Die Zustimmungserklärung und die Übernahmemitteilung aus Oktober 2022 sollten zusammen mit dem Darlehensvertrag in Ihrer Ablage liegen.

Für eine Besprechung benötigen wir eine aktuelle Übersicht über die erwarteten Kundenzahlungen und die noch offenen Fertigungsschritte. Bitte trennen Sie bestätigte Abnahmetermine von bloßen Planannahmen. Sie müssen dafür keine neue Präsentation erstellen; eine vorhandene betriebliche Übersicht mit erkennbaren Annahmen ist hilfreicher. Aus Ihrer Nachricht kann ich nicht entnehmen, welche Verzögerungen bereits feststehen und welche nur vorsorglich berücksichtigt werden. Darüber sollten wir sprechen, bevor Erwartungen an eine Entscheidung entstehen.

Die bisherige Fälligkeit am 15. April 2024 bleibt unverändert. Der Zahlungsplan sieht die Rückführung des Kapitals und die letzte feste Zinsrate vor; eine zusätzliche Monatsperiode wird dadurch nicht eröffnet. Frau Kröger kann sich wegen der buchhalterischen Zuordnung unmittelbar an mich wenden. Bitte treffen Sie auf Grundlage dieses Austauschs keine Dispositionen in der Annahme, dass eine Terminverschiebung schon genehmigt sei. Nach Eingang Ihrer Übersicht können wir den Gesprächsbedarf genauer eingrenzen.

Freundliche Grüße aus Graz
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

3 E-Mail vom 3. April 2024 - Abstimmung in der Buchhaltung

Von: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>

An: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>

Cc:

Datum: 03.04.2024, 09:06:00 +02:00

Betreff: Darlehensablage und Freigabe für den 15. April

Guten Morgen Herr Grothe, für den nächsten Zahlungslauf habe ich die Unterlagen zu NF-WP-221014-01 nebeneinandergelegt. In der alten Übersicht steht im Text noch Nexora; als Empfänger ist seit der Umstellung Vellio mit der österreichischen Bankverbindung hinterlegt. Ich werde den Beschreibungstext in unserer Ablage ergänzen, damit die Auszahlung und die späteren Zahlungen nicht allein wegen des Namens zusammengeworfen werden. An der Bankverbindung ändere ich ohne schriftliche Bestätigung nichts.

Für April stehen Kapital und letzte Zinsrate getrennt im Plan. Bitte geben Sie mir rechtzeitig Bescheid, ob es inzwischen eine unterschriebene Änderung des Termins gibt. Aus der Nachricht von Frau Wendt entnehme ich bislang nur, dass sie weitere Angaben für ein Gespräch benötigt. Eine bloße telefonische Aussicht würde ich nicht als neue Fälligkeit eintragen. Die Zahlungsfreigabe möchte ich deshalb mit Ihnen anhand des weiterhin gültigen Plans abstimmen.

Bei den erwarteten Kundeneingängen habe ich bestätigte Termine und noch offene Rückmeldungen getrennt markiert. Die Liste ist keine Übersicht aller fälligen Verbindlichkeiten; sie beantwortet nur die Fragen zur zeitlichen Abfolge unserer Aufträge. Bitte verwenden Sie sie gegenüber Vellio nicht ohne diese Erläuterung. Für eine umfassendere Betrachtung müssten die übrigen Buchhaltungsunterlagen hinzukommen. Zu einer Anschlussfinanzierung liegt mir ebenfalls keine verbindliche Zusage vor.

Können wir die Freigabe und die noch fehlenden Rückmeldungen morgen kurz durchgehen? Ich möchte vor allem vermeiden, dass wir mit verschiedenen Versionen des Zahlungskalenders arbeiten.

Viele Grüße

Jutta Kröger

Buchhaltung, Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

4 E-Mail vom 8. April 2024 - Anfrage an die auszahlende Bank

Von: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>
An: Dr. Falk Neubauer <legal@nexora.example>
Cc: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
Datum: 08.04.2024, 16:27:00 +02:00
Betreff: NF-WP-221014-01 - Ansprechpartner vor der Endtilgung

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, ich wende mich noch einmal unmittelbar an Sie, weil unsere Frage nach dem Ansprechpartner für eine mögliche Terminabstimmung bisher zu keiner Vereinbarung geführt hat. Frau Wendt erklärt, dass Vellio zuständig sei. Im Tagesgeschäft war mir die Abgrenzung zwischen der ursprünglichen Bankfinanzierung und der anschließenden Betreuung nicht in dieser Deutlichkeit präsent. Ich möchte das vor der Endtilgung klären, ohne dadurch eine bereits zugesagte Änderung zu unterstellen.

Unsere Fertigung bearbeitet weiterhin Ventilblöcke und Messgehäuse für maritime Antriebstechnik. Einige Lieferanten verlangen vor den nächsten Abrufen eine engere Zahlungsabstimmung. Zugleich warten wir bei einzelnen Messgehäusen noch auf die Bestätigung des Abnahmetermins. Materialbeschaffung und erwartete Kundenzahlung lassen sich deshalb nicht einfach auf denselben Tag legen. Die Buchhaltung hat für das Gespräch die auftragsbezogenen Termine zusammengestellt. Können Sie uns sagen, welche weiteren betrieblichen Angaben Sie für eine gemeinsame Besprechung benötigen würden?

Bitte sagen Sie mir, ob Ihre Bank an einem Gespräch mit Vellio teilnehmen würde oder ob Sie uns ausschließlich auf die dortige Bearbeitung verweisen. Vor allem benötige ich eine klare Abgrenzung dessen, was Ihr Haus noch bearbeitet. Ich erinnere die Finanzierungsgespräche als Austausch mit einer Bank und habe diese Verbindung bei meinen betrieblichen Überlegungen weiterhin berücksichtigt. Deshalb würde ich gern wissen, an wen ich mich mit Fragen zum damaligen Gespräch wenden kann.

Bis zu einer verbindlichen anderweitigen Vereinbarung bleibt der bestehende Zahlungstermin für unsere Planung maßgeblich. Bitte antworten Sie auch Frau Wendt, damit wir denselben Informationsstand haben.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Grothe
Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

5 E-Mail vom 9. Juni 2026 - Rückfrage zu den Nachrichten aus 2024

Von: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>

An: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>

Cc:

Datum: 09.06.2026, 10:14:00 +02:00

Betreff: WT-24-118 - Darlehenskorrespondenz und damalige Zahlungsablage

Sehr geehrte Frau Kröger, bei der Durchsicht der Darlehensunterlagen sind die Nachrichten aus März und April 2024 erneut aufgetaucht. Bitte teilen Sie mir aus Ihrer eigenen Erinnerung mit, wie die Empfängerbezeichnung in der Buchhaltung geführt wurde und welche Unterlagen Ihnen zur Zahlungsfreigabe vorlagen. Mich interessiert insbesondere die Trennung zwischen dem ursprünglichen Vertragspartner im Ablagetext und dem tatsächlich in den Überweisungsaufträgen verwendeten Kontoinhaber. Bitte passen Sie die damaligen Bezeichnungen nicht nachträglich an.

Die Bank ist inzwischen zur Rückgewähr aufgefordert worden. Ich vertrete die Auffassung, dass die Rolle von Vellio und die wirtschaftliche Zuordnung der Zahlungen weiter aufgeklärt werden müssen. Für Ihre Antwort sollen Sie diese rechtliche Einordnung jedoch nicht übernehmen, sondern die Ihnen bekannten Abläufe beschreiben. Falls Sie eine Frage nur anhand eines Belegs und nicht aus eigener Wahrnehmung beantworten können, kennzeichnen Sie das bitte in Ihrer Rückmeldung.

Herr Grothe hatte seinerzeit Schwierigkeiten bei der zeitlichen Abstimmung von Aufträgen angesprochen. Welche konkrete Übersicht wurde an welche Empfänger versandt? Aus einer Bitte um ein Gespräch über den Apriltermin kann ich nicht ohne Weiteres ableiten, dass der Bank bereits eine umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage vorlag. Bitte unterscheiden Sie deshalb zwischen intern geführten Listen und tatsächlich weitergegebenen Angaben. Besonders hilfreich sind die ursprünglichen Nachrichten mit Datum, Empfänger und Betreff.

Bitte lassen Sie mir die vorhandenen Unterlagen unverändert zukommen. Eine nachträgliche Zusammenfassung der gesamten Unternehmensentwicklung benötige ich für diese Rückfrage nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde von Tettenborn

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

6 E-Mail vom 11. Juni 2026 - Erinnerung der Buchhaltung

Von: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>

An: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>

Cc:

Datum: 11.06.2026, 14:38:00 +02:00

Betreff: WT-24-118 - Empfängerfeld und Unterlagen im Frühjahr 2024

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, ich habe die damalige Ablage noch einmal angesehen. Nexora stand im Beschreibungstext, weil dort der ursprüngliche Darlehensvertrag abgelegt war. Bei den Zahlungsaufträgen war Vellio als Empfängerin hinterlegt. Für mich waren das unterschiedliche Felder. Ich habe aus dem alten Beschreibungstext nicht abgeleitet, wohin Vellio die eingegangenen Beträge anschließend buchte. Dazu hatte ich keinen Einblick und kann auch heute keine Angaben aus eigener Wahrnehmung machen.

Die Schreiben vom Oktober 2022 waren bei den Vertragsunterlagen vorhanden. Die Zahlungsanweisung habe ich für die Buchhaltung verwendet. Bei den Gesprächen vor dem Vertragsabschluss war ich nicht durchgehend dabei. Was Herr Grothe aus diesen Gesprächen über die weitere Rolle der Bank mitgenommen hat, kann ich daher nicht für ihn bestätigen. Meine Aufgabe war vor allem, die fälligen Zinsen und später die Endtilgung anhand der vorhandenen Freigaben zuzuordnen.

Im Frühjahr 2024 haben wir über Kundentermine und die Vorbereitung des Apriltermins gesprochen. Die von mir erwähnte Liste betraf erwartete Kundeneingänge und noch offene Rückmeldungen aus der Fertigung. Sie war keine vollständige Gegenüberstellung aller fälligen Zahlungsverpflichtungen. Welche mündlichen Angaben Herr Grothe zusätzlich gemacht hat, weiß ich nicht. Bitte entnehmen Sie meiner Erinnerung deshalb keine umfassende Aussage dazu, was Nexora oder Vellio damals über die Lage des Unternehmens wussten.

Ich stelle Ihnen die noch vorhandenen Nachrichten mit ihren ursprünglichen Empfängerfeldern zusammen. Eine schriftliche Verlängerung des Darlehens habe ich in meiner Ablage nicht gefunden; die letzte Zahlung ist dort unter dem 15. April 2024 erfasst.

Freundliche Grüße

Jutta Kröger

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

7 E-Mail vom 6. Juli 2026 - Offene Fragen zur Zahlungszuordnung

Von: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>

An: Dr. Falk Neubauer <legal@nexora.example>

Cc: Nora Wendt <servicing@vellio.example>

Datum: 06.07.2026, 11:22:00 +02:00

Betreff: WT-24-118 - Ihr Schreiben vom 2. Juli und noch offene Buchungsfragen

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, Ihr Schreiben vom 2. Juli ist eingegangen. Eine Einigung ist damit nicht erreicht. Sie berufen sich erneut auf die befreiende Vertragsübernahme, während ich die wirtschaftliche Einordnung der Zahlungen weiterhin für aufklärungsbedürftig halte. Meine Auffassung einer Inkassofunktion von Vellio bleibt bestehen. Die Frage kann aus meiner Sicht nicht allein dadurch erledigt werden, dass beide Gesellschaften unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Ablauf verwenden.

Bitte ordnen Sie die angekündigten Belege eindeutig dem Darlehen NF-WP-221014-01 zu. Ich benötige den Zusammenhang zwischen der Abrechnung am 14. Oktober 2022 und den späteren Zahlungseingängen, ohne von vornherein anzunehmen, dass diese Vorgänge identisch wären. Sollte Ihre Auffassung gerade sein, dass es keinen solchen Rückflusszusammenhang gibt, erläutern Sie bitte die tatsächlichen Buchungsgrundlagen. Eine Aussage zur fehlenden Rückkaufpflicht ersetzt die Unterlagen zum Zahlungsempfang nicht.

Den zusätzlichen Schadensersatzanspruch behandle ich getrennt. Die Unterschrift unter einer Übernahmeerklärung und die Frage, welche Angaben zuvor gemacht wurden, sind nicht derselbe Vorgang. Herr Grothes spätere Nachrichten geben seine damalige Sicht wieder, beweisen aber für sich allein noch keinen bestimmten Wortlaut eines Finanzierungsgesprächs. Ich bitte daher weiterhin um die an ihn gerichteten Unterlagen aus der Anbahnung und nicht lediglich um eine erneute Übersendung des Ratenplans.

Die Frist meines Schreibens vom 24. Juni bleibt bestehen. Bitte bestätigen Sie, welche konkret bezeichneten Unterlagen noch übersandt werden sollen. Eine Rücknahme der Zahlungsaufforderung erkläre ich nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde von Tettenborn

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

8 E-Mail vom 9. Juli 2026 - Keine außergerichtliche Einigung

Von: Dr. Falk Neubauer <legal@nexora.example>
An: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>
Cc: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
Datum: 09.07.2026, 16:05:00 +02:00
Betreff: WT-24-118 - Stand nach Ablauf Ihrer Frist

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, Ihre Nachricht vom 6. Juli liegt uns vor. Wir haben weder eine Zahlung freigegeben noch eine vergleichsweise Erledigung zugesagt. Nach unserem derzeitigen Stand besteht zwischen uns weiterhin keine Übereinstimmung über die Zuordnung der Schuldnerzahlungen. Die Bereitschaft, darlehensbezogene Unterlagen zusammenzustellen, ändert nichts an unserer Zurückweisung der geltend gemachten Zahlungsansprüche. Bitte behandeln Sie diese Bereitschaft auch nicht als Anerkennung Ihrer Einordnung von Vellio als Inkassostelle.

Wir berufen uns auf die Abtretung der Forderungen und den darüber hinausgehenden, von der Schuldnerin gebilligten Austausch der Darlehensgeberin. Die zeitlich gesonderte Übernahmeabrechnung ist nach unserem Verständnis ein Vorgang zwischen Nexora und Vellio. Aus dem fortgeführten Darlehenskennzeichen folgt für uns keine Verpflichtung, spätere Rückflüsse der Schuldnerin unserer Bank zuzurechnen. Sie halten diese Darstellung für unzureichend; diesen verbleibenden Unterschied können wir mit einer bloßen Wiederholung der bisherigen Schreiben nicht beseitigen.

Für die Suche nach Unterlagen zur Anbahnung benötigen wir weiterhin eine möglichst konkrete Eingrenzung des behaupteten Gesprächsinhalts. Wir werden vor dem Wirksamkeitszeitpunkt eigenständig entstandene Ansprüche nicht allein mit dem Vertragswechsel zurückweisen. Das bedeutet aber keine Zustimmung zu Ihrer Behauptung eines Aufklärungsfehlers oder zu der angegebenen Schadenshöhe. Auch die wirtschaftlichen Hinweise aus dem Frühjahr 2024 bedürfen einer Betrachtung ihres jeweiligen Inhalts und ihrer Empfänger.

Über einen erneuten Termin sprechen wir gern, sobald zusätzliche Unterlagen oder konkretisierte Fragen vorliegen. Eine Verlängerung Ihrer Frist, eine Stillhaltevereinbarung oder einen Anspruchsverzicht haben wir nicht miteinander vereinbart.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Falk Neubauer
Nexora Frontbank AG